Droit des obligations II — Responsabilité civile extracontractuelle

Droit — Licence 2 (L2)

Cours DRO-L2-02

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours
La responsabilité civile en dehors de tout contrat : fondements et fonctions discutés, caractères et catégories du dommage, responsabilité pour faute personnelle, du fait des choses et du fait d'autrui, lien de causalité et causes d'exonération, principes de la réparation et rôle de l'assurance de responsabilité. Des régimes présentés comme des constructions doctrinales et jurisprudentielles classiques, reformulées et travaillées sur des cas fictifs sobres, avec renvoi constant aux textes en vigueur applicables au Mali.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Les fondements et fonctions de la responsabilité civile
• Leçon 2 — Le dommage : caractères et catégories
• Leçon 3 — La responsabilité pour faute personnelle
• Leçon 4 — La responsabilité du fait des choses
• Leçon 5 — La responsabilité du fait d'autrui
• Leçon 6 — Le lien de causalité et les causes d'exonération
• Leçon 7 — La réparation du dommage : principes et évaluation
• Leçon 8 — L'assurance de responsabilité : présentation
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Lorsqu'une personne subit un dommage causé par le fait d'une autre, sans qu'aucun contrat ne les relie, une question simple se pose : qui doit supporter la charge de la réparation, et à quelles conditions ? C'est l'objet de la responsabilité civile extracontractuelle, appelée aussi délictuelle. Elle prolonge le cours DRO-L2-01 : là où la responsabilité contractuelle sanctionne l'inexécution d'un engagement volontaire, la responsabilité extracontractuelle naît d'un fait — parfois une faute, parfois le simple fait d'une chose ou d'une personne dont on doit répondre — qui trouble l'équilibre entre les patrimoines et les personnes. Un étal renversé au marché, une canalisation qui fuit dans une arrière-boutique, une enseigne qui tombe sur des marchandises : derrière chacun de ces petits désastres de la vie quotidienne se cache la même structure de raisonnement, que ce cours apprend à dérouler pas à pas, des fondements jusqu'à l'assurance.

La méthode de ce cours est celle de toute la filière : les régimes présentés sont des constructions classiques de la doctrine et de la jurisprudence des systèmes de tradition civiliste, reformulées dans les mots du cours et jamais recopiées d'un texte officiel. Les évolutions seront donc racontées comme des étapes de raisonnement, sans citer de décision réelle, et aucune règle de délai ni aucun montant officiel ne sera affirmé. Les règles précises applicables à une situation donnée se lisent dans les textes en vigueur applicables au Mali, que ce cours apprend à mobiliser sans jamais s'y substituer. La même prudence gouverne les exemples : aucun accident réel n'est

raconté, aucune entreprise véritable n'est citée, et les montants qui servent aux calculs sont des données d'exercice construites pour apprendre — jamais des chiffres officiels ni des barèmes déguisés.

Une grille unique traverse les huit leçons : un fait générateur, un dommage, un lien de causalité entre les deux. Chaque régime ne fait que décliner cette triade : la faute personnelle, le fait des choses et le fait d'autrui sont trois faits générateurs possibles ; le dommage et la causalité obéissent à des exigences communes ; la réparation et l'assurance organisent enfin la prise en charge concrète du préjudice. Les cas travaillés sont fictifs, sobres et non violents — dégâts des eaux, marchandises abîmées, devantures endommagées — et toutes leurs données chiffrées sont des données d'exercice, revérifiées une à une. Chaque leçon suit la même démarche : exposer le régime en principes, le travailler sur un dossier fictif complet, puis vérifier la compréhension par un exercice corrigé avant de passer au régime suivant, de sorte que la grille d'analyse devienne un réflexe.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Expliquer les fondements discutés de la responsabilité civile — faute, risque, garantie — et ses fonctions réparatrice, préventive et normative.
- Vérifier les caractères d'un dommage réparable — certain, personnel, direct et légitime — et le classer dans les catégories matérielle, corporelle et morale.
- Qualifier une faute personnelle : manquement à un devoir de prudence, apprécié selon le modèle de la personne raisonnablement prudente.
- Appliquer le régime du fait des choses : identifier la chose, son gardien et son rôle actif, sans avoir à prouver une faute.
- Appliquer le régime du fait d'autrui : parents, commettants et personnes chargées de la surveillance, et leurs fondements débattus.
- Établir le lien de causalité à l'aide des théories de l'équivalence des conditions et de la causalité adéquate, et discuter les causes d'exonération.
- Évaluer une réparation selon le principe de la réparation intégrale, poste par poste, à partir de données d'exercice chiffrées.
- Lire une fiche d'assurance de responsabilité : garantie, plafond, franchise, exclusions et subrogation de l'assureur.

Leçon 1 — Les fondements et fonctions de la responsabilité civile

La responsabilité civile extracontractuelle est l'obligation, pour une personne, de réparer le dommage qu'un fait qui lui est imputable a causé à autrui, en dehors de l'exécution d'un contrat. Elle se distingue de la responsabilité contractuelle, étudiée dans le cours DRO-L2-01, qui suppose un engagement préalable inexécuté ; elle se distingue aussi de la responsabilité pénale, qui vise à punir un comportement au nom de la société. Les finalités ne se confondent pas : la peine regarde l'ordre public et punit, la réparation regarde la victime et compense. Un même fait peut d'ailleurs

engager les deux responsabilités, sans que l'une absorbe l'autre.

Sur quoi fonder cette obligation de réparer ? La réponse classique est la faute : celui qui s'est mal conduit, qui a manqué de prudence, doit en supporter les conséquences patrimoniales. Cette idée a longtemps paru suffisante. Mais le développement des machines, des transports et des activités en commun a multiplié les dommages sans faute identifiable, laissant des victimes innocentes sans réparation. La doctrine a alors proposé d'autres fondements, et le débat demeure ouvert : pour les partisans de la théorie du risque, celui qui crée un risque pour autrui, ou qui tire profit d'une activité, doit en assumer les dommages ; pour ceux de la théorie de la garantie, toute personne a droit à la sécurité de sa personne et de ses biens, et la victime doit trouver un débiteur.

Ces fondements éclairent les fonctions de l'institution. La fonction première est réparatrice : effacer, autant que l'argent le permet, les conséquences du dommage et replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne sans le fait dommageable. Une fonction préventive s'y ajoute : la perspective de devoir réparer incite chacun à la prudence, et la règle de responsabilité dit à tous les comportements que la vie en société attend d'eux — c'est sa fonction normative. Certains auteurs soulignent toutefois une limite moderne : lorsque l'assurance prend en charge la plupart des indemnisations, la charge se diffuse et l'effet dissuasif s'atténue ; d'autres répondent que la prévention se déplace alors vers les règles de sécurité et le contrôle des activités. Le débat, présenté ici sans être tranché, structure tout le cours.

L'essentiel
La responsabilité civile extracontractuelle oblige à réparer un dommage causé à autrui hors contrat. Son fondement classique est la faute, mais la doctrine discute aussi le risque et la garantie pour protéger les victimes des dommages sans faute. Ses fonctions sont d'abord de réparer, puis de prévenir et de dire les conduites attendues. Trois conditions traversent tous les régimes : un fait générateur, un dommage et un lien de causalité.

Exemple — Grille d'analyse d'un dégât des eaux fictif (dossier fil rouge)

```
DOSSIER D'EXERCICE N° 1 — TOUT EST FICTIF
Une canalisation fuit dans l'arrière-boutique
d'une mercerie fictive de Bamako, tenue par
Mme K. L'eau abîme des rouleaux de tissu et
oblige à fermer la boutique quelques jours.
Le raccord qui a cédé avait été posé peu
avant par un artisan plombier fictif, M. T.

GRILLE D'ANALYSE — LA TRIADE
1. FAIT GÉNÉRATEUR : quel fait invoquer ?
- la faute de l'artisan (raccord mal serré)
-> responsabilité pour faute : leçon 3
- le fait de la canalisation (une chose)
-> fait des choses : leçon 4
2. DOMMAGE : quels préjudices ?
- tissus détériorés (matériel)
- fermeture et manque à gagner (économique)
- caractères à vérifier : leçon 2
3. CAUSALITÉ : la fuite a-t-elle causé
chacun de ces préjudices ? -> leçon 6

MÉTHODE : on ne choisit pas un régime au
hasard ; on identifie le fait générateur,
puis on déroule la grille complète.
```

À retenir

- Responsabilité extracontractuelle : réparer un dommage causé à autrui en dehors de tout contrat ; elle compense la victime, quand la responsabilité pénale punit.
- Fondements discutés par la doctrine : la faute (classique), le risque (qui crée un risque ou en profite en répond) et la garantie (droit de la victime à la sécurité).
- La grille commune à tous les régimes : un fait générateur, un dommage, un lien de causalité.

Exercice

Classe chacune de ces trois situations fictives : (a) un transporteur, lié par un contrat à un commerçant, livre la marchandise avec un long retard qui fait perdre des ventes ; (b) un passant distrait renverse l'étal d'une vendeuse et casse sa marchandise, sans aucun lien préalable entre eux ; (c) un inconnu force la serrure d'une boutique pendant la nuit et emporte des marchandises. Pour chacune, dis si la réparation du dommage relève de la responsabilité contractuelle, extracontractuelle, ou si une responsabilité pénale peut aussi être en jeu, et justifie par le critère qui distingue ces responsabilités.

✔ Corrigé
Situation (a) : il existe un contrat entre le transporteur et le commerçant, et le dommage naît de sa mauvaise exécution — la réparation relève de la responsabilité contractuelle, qui suppose un engagement préalable inexécuté. Situation (b) : aucun contrat ne lie le passant et la vendeuse ; le dommage résulte d'un fait maladroit commis envers un tiers — c'est le domaine propre de la responsabilité extracontractuelle, dont la grille (fait générateur, dommage, causalité) s'appliquera. Situation (c) : le vol est une infraction qui engage la responsabilité pénale de son auteur, car la société punit l'atteinte ; mais la boutique peut en outre demander la réparation de son préjudice patrimonial, car la responsabilité civile vise à compenser la victime. Le critère de distinction est donc double : l'existence ou non d'un contrat inexécuté sépare les deux responsabilités civiles, et la finalité — punir pour la société, ou réparer pour la victime — sépare la responsabilité pénale de la responsabilité civile. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur applicables au Mali et un professionnel du droit.

Leçon 2 — Le dommage : caractères et catégories

Pas de responsabilité sans dommage : encore faut-il que le préjudice allégué soit réparable. La doctrine classique exige quatre caractères cumulatifs. Le dommage doit être certain : exister réellement, ou, s'il est futur, être le prolongement certain d'une situation actuelle ; le dommage purement éventuel, qui dépend d'hypothèses incertaines, n'ouvre pas droit à réparation. Il doit être personnel : subi par celui qui demande réparation, ce qui n'exclut pas les préjudices dits « par ricochet » subis par les proches d'une victime directe. Il doit être direct : se rattacher au fait générateur par le lien de causalité étudié en leçon 6. Il doit enfin être légitime : porter atteinte à un intérêt que le droit protège, ce qui exclut la réparation du manque à gagner d'une activité illicite.

Les catégories de dommages se rangent en trois familles. Le dommage matériel, ou patrimonial, atteint les biens et le patrimoine : il comprend la perte subie — un bien détruit, une dépense devenue nécessaire — et le gain manqué, par exemple le bénéfice perdu pendant la fermeture d'une boutique. Le dommage corporel atteint l'intégrité physique de la personne ; il se décompose sobrement en postes : frais de soins, pertes de revenus pendant la période d'incapacité, et souffrances éprouvées, sans qu'il soit besoin ici d'en détailler l'évaluation médicale. Le dommage moral, ou extrapatrimonial, atteint les sentiments et les droits de la personnalité : douleur, atteinte à l'honneur ou à l'image, chagrin causé par la perte d'un bien auquel on était attaché. Une discussion contemporaine, signalée à titre de débat, concerne le préjudice écologique, atteinte portée au milieu naturel lui-même.

Deux précisions de méthode complètent le tableau. D'abord, une partie de la doctrine distingue le dommage — l'atteinte concrète portée à une personne ou à un bien — du préjudice, qui en serait la traduction juridique ouvrant droit à réparation ; l'usage courant emploie souvent les deux mots comme synonymes, mais la distinction aide à raisonner. Ensuite, le dommage se prouve : factures, devis, constats, témoins et documents comptables établissent sa réalité et son étendue. C'est la victime qui

rapporte cette preuve, et c'est sur ces pièces — jamais sur des affirmations — que l'évaluation de la leçon 7 travaillera. La perte de chance occupe une place discutée entre le certain et l'éventuel : lorsqu'une faute a fait disparaître une chance réelle et sérieuse de gain ou d'éviter une perte, une partie de la doctrine et des décisions admet de réparer cette chance perdue, mesurée pour elle-même, et non le gain espéré tout entier.

L'essentiel
Le dommage réparable est certain (et non éventuel), personnel, direct et légitime. Il peut être matériel (perte subie et gain manqué), corporel (atteinte à l'intégrité physique, en postes sobres) ou moral (atteinte aux sentiments et à la personnalité). Il se prouve par des pièces, et son évaluation chiffrée fera l'objet de la leçon 7.

Exemple — Évaluation chiffrée fictive du dégât des eaux (devis d'exercice)

```
DOSSIER D'EXERCICE N° 1 (SUITE) — FICTIF
Boutique de Mme K. : fuite de la canalisation
posée par l'artisan M. T. Évaluation à
partir de devis et de données d'exercice.

POSTES MATÉRIELS ET ÉCONOMIQUES
- Réparation de la plomberie (devis) 85 000
- Remise en état des murs (devis) 120 000
- Tissus détériorés (inventaire) 340 000
Sous-total des pertes subies 545 000
- Perte d'exploitation : fermeture
de 6 jours, marge journalière
d'exercice de 25 000
6 x 25 000 = 150 000

TOTAL DU PRÉJUDICE PATRIMONIAL 695 000

REMARQUES DE MÉTHODE
- Chaque poste repose sur une pièce :
devis, inventaire, comptabilité.
- Le préjudice moral éventuel (gêne,
inquiétude) s'apprécie séparément,
sans barème : voir la leçon 7.
- Montants en francs CFA, purement
fictifs : données d'exercice.
```

À retenir

• Quatre caractères cumulatifs du dommage réparable : certain, personnel, direct et légitime.

• Trois catégories : matériel (perte subie et gain manqué), corporel (atteinte à l'intégrité physique) et moral (atteinte aux sentiments et à la personnalité).

• Le dommage se prouve par des pièces ; la perte de chance, quand elle est admise, se répare pour elle-même et non comme le gain espéré.

Exercice

Qualifie le dommage dans chacune de ces trois situations fictives, en vérifiant ses caractères : (a) après la fuite du dossier n° 1, Mme K. réclame le remboursement des tissus effectivement détériorés, constatés par inventaire ; (b) un commerçant réclame le bénéfice d'un gros marché qu'il espérait peut-être remporter le mois prochain, en soutenant que la fermeture de sa boutique l'a empêché de préparer son offre ; (c) un exploitant réclame le manque à gagner d'une activité de revente exercée sans l'autorisation requise, interrompue par le fait d'un tiers. Pour chaque cas, dis si le dommage paraît réparable en l'état, et pourquoi.

✔ Corrigé
Cas (a) : le dommage est certain — les tissus détériorés sont constatés par une pièce, l'inventaire —, personnel à Mme K., direct puisqu'il résulte de la fuite, et légitime : il est donc réparable, et son montant pourra être établi à partir des devis et de l'inventaire. Cas (b) : en l'état, le bénéfice espéré est éventuel : remporter le marché dépendait d'aléas (concurrence, choix du client) que rien ne permet de tenir pour acquis ; le gain tout entier n'est donc pas réparable. Tout au plus pourrait-on discuter, selon la place que l'on reconnaît à la perte de chance, la disparition d'une chance réelle et sérieuse de l'obtenir — encore faudrait-il la démontrer, et elle ne vaudrait qu'une fraction du gain espéré. Cas (c) : le caractère légitime fait défaut : le droit ne protège pas le manque à gagner tiré d'une activité exercée sans l'autorisation requise ; la demande échoue donc sur ce caractère, indépendamment de la réalité du fait du tiers. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur applicables au Mali et un professionnel du droit.

Leçon 3 — La responsabilité pour faute personnelle

La faute est le fait générateur historique de la responsabilité civile : un manquement à un devoir de conduite. Ce devoir peut résulter d'une règle écrite — une interdiction, une obligation de sécurité — ou du devoir général de prudence et de diligence qui s'impose à chacun dans la vie sociale : se comporter de manière à ne pas nuire à autrui. La faute peut consister en une action — dépasser un véhicule sans visibilité — ou en une omission — ne pas signaler un danger que l'on a créé. Elle peut être intentionnelle, lorsque l'auteur a voulu le dommage, mais elle est le plus souvent une simple négligence ou imprudence : l'intention de nuire n'est jamais exigée, et c'est ce qui distingue la faute civile de l'infraction pénale.

Comment apprécier la faute ? La méthode classique la mesure in abstracto : on compare le comportement de l'auteur à celui d'une personne raisonnablement prudente et attentive, placée dans les mêmes circonstances externes — même lieu, même moment, même activité. Celui qui exerce un métier est ainsi comparé au professionnel normalement compétent de ce métier : l'artisan répond des gestes qu'un artisan soigneux n'aurait pas commis. Cette appréciation abstraite connaît des touches in concreto : le juge peut tenir compte de circonstances particulières, comme l'urgence ou l'état des lieux. Un débat doctrinal porte sur les personnes privées de discernement, enfants ou personnes atteintes de troubles mentaux : l'idée moderne d'une faute objective — retenir le fait fautif sans exiger que son auteur ait compris sa portée — a été défendue pour ne pas priver leurs victimes de réparation ; elle est

présentée ici comme une évolution discutée, dont la réception relève des textes de chaque système.

La faute personnelle obéit à un régime de preuve simple à énoncer : c'est à la victime de la démontrer, par tous moyens — témoignages, constats, documents, présomptions de fait. Une fois la faute établie, elle ne suffit pas : il faut encore un dommage (leçon 2) et un lien de causalité (leçon 6). La faute de la victime elle-même pourra, le cas échéant, réduire la réparation, selon les règles d'exonération étudiées en leçon 6. Retenons enfin la frontière avec les deux régimes suivants : lorsque la victime ne peut identifier aucune faute — une chose a causé seule le dommage, ou le dommage vient du fait d'une autre personne — le droit a construit des responsabilités sans faute prouvée, qui complètent la faute sans la remplacer.

L'essentiel
La faute personnelle est un manquement à un devoir de conduite — règle écrite ou devoir général de prudence — par action ou par omission, sans qu'aucune intention de nuire soit requise. Elle s'apprécie en la comparant au comportement d'une personne raisonnablement prudente placée dans les mêmes circonstances, et c'est à la victime de la prouver.

Exemple — Qualification raisonnée de la négligence de l'artisan (dossier n° 1)

```
DOSSIER D'EXERCICE N° 1 (SUITE) — FICTIF
Faute alléguée : l'artisan M. T. a posé le
raccord qui a fui quelques jours plus tard.

GRILLE DE QUALIFICATION
1. DEVOIR DE CONDUITE
Un artisan doit poser une canalisation
étanche et vérifier son travail avant
de quitter les lieux.
2. COMPORTEMENT ATTENDU (modèle abstrait)
L'artisan normalement soigneux serre le
raccord, puis fait un essai de mise en
eau pour contrôler l'étanchéité.
3. COMPORTEMENT RÉEL (faits d'exercice)
M. T., pressé, a serré le raccord sans
refaire le joint et n'a fait aucun
essai avant de partir.
4. ÉCART = LA FAUTE
L'écart entre le comportement réel et
le comportement attendu caractérise
une négligence professionnelle.
Aucune intention de nuire : inutile.

CONCLUSION DU DOSSIER
Faute établie -> reste à vérifier le
dommage (leçon 2 : fait) et la causalité
(leçon 6). La faute ne suffit jamais
à elle seule.
```

À retenir

• La faute est un manquement à un devoir de conduite, par action ou par omission, sans intention de nuire nécessaire.

• Elle s'apprécie par comparaison avec la personne raisonnablement prudente placée dans les mêmes circonstances — le professionnel est comparé au professionnel soigneux.

• La victime doit prouver la faute ; celle-ci doit ensuite se combiner avec un dommage et un lien de causalité.

Exercice

Un chauffeur-livreur fictif gare son véhicule dans une rue en pente légère, devant la boutique d'un voisin, sans serrer le frein de stationnement et sans caler les roues. Le véhicule, lentement, recule et enfonce la devanture de la boutique, endommageant la vitrine et quelques marchandises. Aucun contrat ne lie le chauffeur au boutiquier. Analyse la responsabilité pour faute personnelle : quel devoir de conduite était en jeu, quel est le comportement de référence, où se situe l'écart, et quelles autres conditions restent à vérifier avant de conclure à la réparation ?

✔ Corrigé

Le devoir de conduite en jeu est le devoir général de prudence, précisé ici par les gestes élémentaires de sécurité attendus de tout conducteur qui stationne : immobiliser effectivement son véhicule, en particulier sur une pente. Le comportement de référence est celui du conducteur raisonnablement prudent placé dans les mêmes circonstances : il serre le frein de stationnement et, sur une pente, prend les précautions supplémentaires d'usage. Le comportement réel s'en écarte nettement : ni frein serré, ni roues calées, alors que la pente rendait le risque prévisible. Cet écart caractérise une négligence, donc une faute civile, sans qu'il soit besoin d'établir une intention de nuire, qui est d'ailleurs absente. Restent deux conditions à vérifier avant de conclure : l'existence d'un dommage certain, personnel, direct et légitime — ici la devanture, la vitrine et les marchandises endommagées, à établir par devis — et le lien de causalité entre l'absence d'immobilisation et le recul du véhicule, qui paraît direct mais devra être discuté si une cause étrangère est invoquée. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur applicables au Mali et un professionnel du droit.

Leçon 4 — La responsabilité du fait des choses

Beaucoup de dommages sont causés par l'intermédiaire d'une chose : un outil qui échappe, une enseigne qui tombe, un véhicule qui recule. Or la victime est souvent incapable de prouver la faute de qui que ce soit — la chose semble avoir agi seule. Les premiers systèmes de tradition civiliste ne connaissaient que des cas particuliers, pensés pour des situations précises : le fait des animaux et la ruine du bâtiment. La jurisprudence, relayée par la doctrine, a progressivement construit à partir de ces matériaux un régime général : le gardien d'une chose répond du dommage qu'elle cause, sans que la victime ait à établir une faute. Cette construction, racontée ici comme une étape de raisonnement et non comme l'histoire de décisions particulières,

répond à une logique de protection : mieux vaut faire supporter le dommage à celui qui détient et utilise la chose qu'à la victime innocente.

Trois conditions structurent le régime. Il faut d'abord une chose : en principe toute chose, meuble ou immeuble, peut être concernée, qu'elle soit ou non dangereuse par elle-même. Il faut ensuite un gardien : celui qui exerce sur la chose un pouvoir d'usage, de direction et de contrôle. Le gardien n'est pas nécessairement le propriétaire : la garde peut être transférée à celui qui reçoit effectivement ces pouvoirs, tandis que le simple préposé qui utilise la chose de son employeur pour le compte de celui-ci n'en est pas le gardien, car il agit sous l'autorité d'autrui. Il faut enfin que la chose ait joué un rôle actif dans la réalisation du dommage : elle doit y avoir contribué autrement que par sa seule présence — par son mouvement, sa position anormale ou son état défectueux. Le débat classique concerne les choses inertes, immobiles : pour une partie de la doctrine, leur intervention ne suffit pas si rien d'anormal ne les caractérise ; pour une autre, le contact avec la victime suffit dès lors que la chose est impliquée dans le dommage.

Le régime est une responsabilité sans faute : le gardien ne peut pas s'exonérer en prouvant qu'il a été prudent et qu'il n'a commis aucune négligence — c'est précisément la différence avec la leçon 3. Il ne peut échapper à sa responsabilité qu'en établissant une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure, selon les règles de la leçon 6 : fait imprévisible et irrésistible d'un tiers, fait de la victime, ou événement naturel exceptionnel. Deux régimes spéciaux, hérités des cas particuliers anciens, se rattachent à ce chapitre : le fait des animaux, par lequel le propriétaire de l'animal ou celui qui s'en sert répond du dommage qu'il cause, même si l'animal s'est échappé ou égaré ; et la ruine du bâtiment, par laquelle le propriétaire répond du dommage causé par l'effondrement de son immeuble lorsqu'il résulte d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction.

L'essentiel
Le gardien d'une chose — celui qui en a l'usage, la direction et le contrôle — répond du dommage qu'elle cause si elle a joué un rôle actif, sans que la victime ait à prouver une faute. Seule une cause étrangère peut l'exonérer. Le fait des animaux et la ruine du bâtiment sont les régimes spéciaux classiques rattachés à ce chapitre.

Exemple — Dossier fictif : l'enseigne mal fixée et l'échelle qui glisse

```
DOSSIER D'EXERCICE N° 2 — TOUT EST FICTIF
Au marché, un vent fort décroche l'enseigne
d'une boutique fictive, fixée par des
chevilles inadaptées à son poids. Elle
tombe sur l'auvent et les marchandises
de la boutique voisine. Le même jour, une
échelle mal calée glisse et brise une
vitrine voisine.

ANALYSE PAR LA GRILLE DU FAIT DES CHOSES
1. LES CHOSES : l'enseigne ; l'échelle.
2. LES GARDIENS : les commerçants qui les
ont installées et les utilisent : ils
en ont l'usage, la direction et le
contrôle. Propriété non exigée.
3. RÔLE ACTIF :
- enseigne : position et fixation
anormales ; elle tombe et percute.
- échelle : mal calée, elle glisse :
état et position anormaux.
4. FAUTE À PROUVER : aucune. La victime
n'a pas à démontrer une négligence.
5. EXONÉRATION POSSIBLE : une cause
étrangère (leçon 6) — le vent seul,
s'il n'est ni exceptionnel ni
imprévisible, ne suffit pas.

CONCLUSION : responsabilité des gardiens,
pour les dommages matériels établis par
devis (auvent, marchandises, vitrine).
```

À retenir

- Le gardien est celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle — pas nécessairement le propriétaire.
- La chose doit avoir joué un rôle actif dans le dommage : mouvement, position anormale ou état défectueux.
- Responsabilité sans faute du gardien : seule une cause étrangère peut l'exonérer ; animaux et ruine du bâtiment sont les cas spéciaux classiques.

Exercice

Une chèvre appartenant à un voisin fictif s'échappe de son enclos mal fermé, pénètre dans le jardin d'une habitante et y dégrade les jeunes plants ainsi qu'un tronçon de clôture légère. L'habitante évalue les plants à 45 000 et la clôture à 30 000, données d'exercice. Quel régime de responsabilité peut-elle invoquer, contre qui, à quelles conditions, et doit-elle prouver une faute ? Calcule le montant du préjudice matériel d'exercice.

✔ Corrigé
L'habitante peut invoquer le régime spécial du fait des animaux, rattaché au fait des choses : celui qui est propriétaire de l'animal, ou qui s'en sert pendant qu'il est sous sa garde, répond du dommage que l'animal a causé, même s'il s'est échappé ou égaré. Les conditions sont donc réunies : un animal identifié, un gardien — ici son propriétaire, qui le détient habituellement — et un fait de l'animal qui a directement causé le dommage en pénétrant dans le jardin et en dégradant plants et clôture. L'habitante n'a pas à prouver une faute du voisin : peu importe, pour ce régime, que l'enclos ait été mal fermé ; cette circonstance pourrait fonder en outre une responsabilité pour faute, mais elle n'est pas nécessaire. Le voisin ne pourrait s'exonérer qu'en établissant une cause étrangère, par exemple le fait d'un tiers qui aurait ouvert l'enclos. Le préjudice matériel d'exercice s'élève à 45 000 + 30 000 = 75 000, sous réserve de le justifier par des devis ou des factures. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur applicables au Mali et un professionnel du droit.

Leçon 5 — La responsabilité du fait d'autrui

Répondre du fait d'une autre personne heurte le principe selon lequel chacun ne répond que de ses propres actes. Le droit admet pourtant, dans des cas déterminés, qu'une personne réponde du dommage causé par une autre : c'est la responsabilité du fait d'autrui. Ses fondements sont débattus par la doctrine. Pour les uns, elle sanctionne un devoir de surveillance : celui qui a autorité sur autrui doit veiller sur lui. Pour les autres, elle repose sur le risque-profit : celui qui tire avantage de l'activité d'autrui doit en supporter les risques. Une troisième lecture y voit une garantie offerte à la victime : lui assurer un débiteur identifiable et, le plus souvent, solvable et assuré. Ces lectures ne s'excluent pas et éclairent chacune des catégories classiques du régime.

La catégorie la plus développée est celle des commettants — employeurs — répondant de leurs préposés — salariés — pour les dommages causés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Deux conditions la structurent : un lien de préposition, c'est-à-dire le pouvoir de donner des ordres ou des instructions et d'en contrôler l'exécution ; et un fait dommageable du préposé commis en lien avec ses fonctions. La discussion classique porte sur l'abus de fonctions : le commettant reste tenu lorsque le préposé a agi dans le cadre apparent de son service ; il ne serait déchargé que si le préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions — trois conditions que la doctrine présente comme cumulatives. Autre catégorie : les père et mère répondent du dommage causé par leur enfant mineur habitant avec eux ; les conditions classiques tiennent à l'exercice de l'autorité parentale et à la cohabitation, et l'évolution de ce régime — d'une présomption de faute de surveillance vers une responsabilité plus objective — fait l'objet de débats doctrinaux nourris.

Une troisième catégorie vise les instituteurs et les artisans, qui répondent du dommage causé par leurs élèves et leurs apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance ; dans la construction classique, cette responsabilité suppose une

faute de surveillance prouvée par la victime, ce qui la rapproche de la leçon 3 — et certains systèmes substituent la collectivité publique à l'enseignant, question qu'il faut vérifier dans les textes applicables. Deux mécanismes complètent le tableau. D'une part, la victime choisit d'agir contre le répondant, souvent mieux assuré, sans que cela efface le fait de l'auteur direct. D'autre part, le répondant qui a payé dispose en principe d'un recours contre l'auteur du fait — l'action récursoire — dont l'étendue varie selon les régimes et la gravité de la faute de l'auteur. Le fait d'autrui déplace donc la charge de la réparation ; il ne la fait pas disparaître.

L'essentiel
Dans des cas déterminés, on répond du dommage causé par une autre personne : les commettants pour leurs préposés agissant dans leurs fonctions (lien de préposition), les parents pour leurs enfants mineurs vivant avec eux, les enseignants et artisans pour les personnes sous leur surveillance. Les fondements débattus sont l'autorité, le risque-profit et la garantie de la victime, qui peut agir contre le répondant, lequel dispose d'un recours contre l'auteur.

Exemple — Dossier fictif : le livreur salarié et le chariot du client

```
DOSSIER D'EXERCICE N° 3 — TOUT EST FICTIF
M. D., livreur salarié d'une entreprise
fictive de distribution, effectue une
livraison chez un client grossiste. En
manœuvrant son chariot chargé dans
l'entrepôt du client, il heurte et fait
tomber des caisses appartenant au client.

ANALYSE — FAIT D'AUTRUI (COMMETTANT)
1. LIEN DE PRÉPOSITION : M. D. est salarié ;
l'entreprise lui donne ses tournées,
ses horaires et ses consignes, et en
contrôle l'exécution. Lien établi.
2. FAIT DU PRÉPOSÉ : la manœuvre du chariot
a causé le dommage aux caisses.
3. LIEN AVEC LES FONCTIONS : le fait est
commis pendant la livraison, c'est-à-
dire dans les fonctions mêmes pour
lesquelles M. D. est employé — et non
à des fins étrangères à son service.
4. QUI RÉPOND ? L'entreprise, commettant.
Le client victime peut agir contre
elle, débitrice en principe assurée.
5. RECOURS : l'entreprise qui a payé
pourra discuter d'un recours contre
son salarié selon la gravité de sa
faute et les règles applicables.

CONCLUSION : les trois conditions sont
réunies ; le commettant répond.
```

À retenir

• Le fait d'autrui suppose un cas déterminé : commettants/préposés, parents/enfants mineurs cohabitants, enseignants ou artisans/personnes surveillées.

• Pour le commettant : lien de préposition (ordres et contrôle) et fait du préposé en lien avec ses fonctions ; l'abus de fonctions ne décharge que sous des conditions strictes et cumulatives.

• La victime agit contre le répondant ; celui-ci dispose en principe d'un recours contre l'auteur direct du fait.

Exercice

Pendant une récréation, dans la cour d'une habitation fictive, un enfant lance un ballon qui brise la vitrine de la boutique voisine, évaluée à 210 000, donnée d'exercice. La boutiquière veut être indemnisée. Vers qui peut-elle se tourner au titre de la responsabilité du fait d'autrui, à quelles conditions classiques, et ces personnes peuvent-elles échapper à la réparation en prouvant qu'elles surveillaient correctement l'enfant ? Nuance ta réponse selon le débat doctrinal présenté dans la leçon.

✔ Corrigé

La boutiquière peut se tourner vers les père et mère de l'enfant, au titre de la responsabilité du fait d'autrui : les parents répondent du dommage causé par leur enfant mineur habitant avec eux. Les conditions classiques sont l'exercice de l'autorité parentale, la minorité de l'enfant — que l'énoncé pose sans qu'il soit besoin de chiffrer un âge —, la cohabitation avec ses parents, et un fait de l'enfant qui a causé le dommage, ici le lancer du ballon qui brise la vitrine. Sur l'exonération, la réponse doit être nuancée : dans la construction la plus ancienne, fondée sur une présomption de faute de surveillance ou d'éducation, les parents pouvaient tenter de prouver qu'ils n'avaient pu empêcher le fait ; l'évolution discutée par la doctrine moderne tend vers une responsabilité plus objective des parents, où la preuve d'une bonne surveillance ne suffit plus à les décharger, seules les causes étrangères de la leçon 6 pouvant alors être invoquées. La boutiquière devra en outre établir la réalité et le montant du dommage, 210 000 selon le devis d'exercice, et le lien de causalité entre le lancer et la vitre brisée. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur applicables au Mali et un professionnel du droit.

Leçon 6 — Le lien de causalité et les causes d'exonération

Entre le fait générateur et le dommage, il faut un lien de cause à effet : sans lui, pas de responsabilité. La causalité se prouve souvent par un faisceau d'indices — chronologie, mécanisme matériel, absence d'autre explication — plutôt que par une démonstration directe. Les difficultés naissent dans trois configurations classiques : la pluralité des causes, lorsque plusieurs événements concourent au même dommage ; les causes successives, lorsque le dommage s'aggrave en chaîne ; et l'état antérieur de la victime, dont une fragilité particulière a amplifié les conséquences — la doctrine discute alors si l'auteur doit prendre la victime comme elle est, idée largement reçue, ou si certaines conséquences étaient trop imprévisibles pour lui être imputées.

Pour départager les causes, la doctrine a forgé deux théories nommées. Selon l'équivalence des conditions, est cause du dommage tout événement sans lequel il ne se serait pas produit : chaque condition nécessaire est traitée comme une cause à part entière. La théorie est simple et favorable aux victimes, mais extensive : elle remonte loin dans la chaîne des événements. Selon la causalité adéquate, au contraire, on ne retient comme causes juridiques que les événements qui, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience commune, étaient de nature à produire un tel dommage ; les antécédents purement fortuits sont écartés. Les systèmes de responsabilité ne choisissent pas toujours l'une pour l'autre : ils combinent pragmatiquement les deux approches, et le juge garde un large pouvoir d'appréciation sur la réalité du lien.

Même établi, le lien de causalité peut être rompu ou atténué par une cause étrangère au défendeur. Trois causes sont classiques : la force majeure, événement extérieur, imprévisible et irrésistible ; le fait d'un tiers, lorsqu'il présente ces mêmes caractères ; et le fait de la victime elle-même. Les effets dépendent de l'intensité de la cause étrangère : si elle présente pleinement les caractères de la force majeure, elle exonère totalement le défendeur, car elle devient la seule cause juridique du dommage ; si elle n'y suffit pas — un fait de la victime simplement fautif, un événement naturel prévisible qui concourt avec une faute — elle produit une exonération partielle, sous la forme d'un partage de responsabilité : la réparation est réduite dans la proportion du rôle joué par chaque cause, proportion que le juge apprécie et que les exercices de ce cours manipulent en fractions d'exercice.

L'essentiel
La causalité relie le fait générateur au dommage ; l'équivalence des conditions retient toute condition nécessaire, la causalité adéquate ne retient que les événements normalement aptes à produire le dommage. Une cause étrangère — force majeure, fait d'un tiers, fait de la victime — exonère totalement si elle présente les caractères de la force majeure, et partiellement sinon, par un partage de responsabilité.

Exemple — Chaîne causale fictive à trois événements et partage d'exercice

```
DOSSIER D'EXERCICE N° 4 — TOUT EST FICTIF
Inondation d'un atelier fictif. Le
préjudice total est arrêté, pour
l'exercice, à 900 000 (donnée chiffrée
d'école, à ne pas confondre avec un
barème). Trois événements ont concouru :

ÉVÉNEMENT 1 — L'ARTISAN a posé un raccord
défectueux sur la canalisation : sans ce
défaut, pas de fuite.
ÉVÉNEMENT 2 — LE PROPRIÉTAIRE connaissait
la vétusté du robinet d'arrêt général et
ne l'a pas fait réparer : impossible de
couper l'eau rapidement, dégât aggravé.
ÉVÉNEMENT 3 — LE LOCATAIRE avait remarqué
un suintement dès la veille et a tardé
à le signaler : contribution fautive
de la victime à son propre dommage.

PARTAGE D'EXERCICE (appréciation)
- Artisan : la moitié
900 000 x 1/2 = 450 000
- Propriétaire : un tiers
900 000 x 1/3 = 300 000
- Part restant à la charge de la
victime : un sixième
900 000 x 1/6 = 150 000
Contrôle : 450 000 + 300 000 + 150 000
= 900 000. Les fractions expriment le
poids respectif des causes, apprécié
par le juge ; elles ne sont pas un tarif.
```

À retenir

• Deux théories de la causalité : l'équivalence des conditions (toute condition nécessaire est cause) et la causalité adéquate (seuls les événements normalement aptes à produire le dommage).

• Force majeure : un événement extérieur, imprévisible et irrésistible ; ces caractères commandent l'effet de toutes les causes étrangères.

• Exonération totale si la cause étrangère vaut force majeure ; sinon, partage de responsabilité proportionné au rôle de chaque cause.

Exercice

Après une nuit de vent d'une violence exceptionnelle, la toiture d'un entrepôt fictif, dont les fixations étaient depuis longtemps corrodées faute d'entretien, s'arrache partiellement et endommage les marchandises du voisin. Le propriétaire de l'entrepôt invoque la force majeure pour refuser toute réparation. Discute cet argument : le vent peut-il être une cause étrangère, et exonère-t-il ici totalement le propriétaire ? Propose une conclusion nuancée.

✔ Corrigé
L'argument ne peut pas prospérer entièrement. Le vent exceptionnel constitue certes un événement extérieur au propriétaire et, par son intensité inhabituelle, il peut prétendre aux caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure. Mais il n'est pas la seule cause du dommage : la corrosion ancienne des fixations, résultant d'un défaut d'entretien imputable au propriétaire, a concouru au résultat — une toiture correctement entretenue aurait vraisemblablement résisté, ou moins cédé. La cause étrangère ne présente donc pas, à elle seule, la plénitude des caractères requis pour rompre entièrement le lien de causalité : lorsque l'événement naturel s'est combiné avec une faute ou un défaut imputable au défendeur, la solution nuancée est l'exonération partielle, sous forme d'un partage de responsabilité entre la part du dommage imputable à l'événement exceptionnel et celle imputable au défaut d'entretien. Le propriétaire supportera ainsi une partie de la réparation, dans une proportion appréciée par le juge selon le poids respectif des causes ; il ne serait totalement exonéré que si la toiture avait été en bon état et l'événement seul en cause. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur applicables au Mali et un professionnel du droit.

Leçon 7 — La réparation du dommage : principes et évaluation

Lorsque les conditions de la responsabilité sont réunies, la sanction est une réparation, jamais une peine : le juge civil n'entend ni punir ni enrichir. Le principe directeur est celui de la réparation intégrale, que la doctrine résume ainsi : tout le dommage, mais rien que le dommage. La victime doit être replacée, aussi exactement que possible, dans la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable n'avait pas eu lieu — sans perte, mais aussi sans profit. Lorsque c'est matériellement possible, la réparation s'opère en nature : remettre la chose en état, reconstruire, remplacer à l'identique. À défaut, ou en complément, elle s'opère par équivalent, sous la forme d'une somme d'argent, les dommages-intérêts. Ce principe distingue la tradition étudiée ici des systèmes qui admettent des condamnations punitives destinées à sanctionner l'auteur au-delà du préjudice : cette comparaison est signalée pour situer le principe, non pour l'importer.

L'évaluation obéit à quelques règles de méthode. Elle se décompose poste par poste : pour le dommage patrimonial, la perte subie et le gain manqué ; pour le dommage corporel, les postes sobres énumérés en leçon 2 — frais, pertes de revenus, souffrances. Le moment de l'évaluation est classiquement fixé au jour où le juge statue, afin de tenir compte de l'évolution du préjudice entre le fait et le jugement — aggravation, dépenses nouvelles, variations de prix. Le préjudice moral échappe aux pièces comptables : il s'apprécie avec mesure, au vu des circonstances, et il faut dire clairement qu'il n'existe pas de barème officiel qui le convertirait automatiquement en somme ; les référentiels que la pratique utilise parfois sont indicatifs et ne lient pas le juge. Les intérêts qui peuvent accompagner la condamnation en sont un accessoire destiné à compenser le retard de paiement ; aucun taux n'est affirmé dans ce cours, car il relève des textes en vigueur.

La réparation peut aussi s'organiser sans procès : la transaction — un accord par lequel les parties terminent leur différend par des concessions réciproques — est un mode fréquent et souvent préférable de règlement. Lorsqu'un jugement intervient, la somme peut être versée en capital ou, lorsque le préjudice s'étale dans le temps, sous forme de rente ; des provisions peuvent être allouées en attendant l'évaluation définitive. Enfin, l'action en réparation n'est pas éternelle : elle s'éteint par l'écoulement d'un délai de prescription dont la durée et le point de départ sont fixés par les textes en vigueur — ce cours n'en affirme aucun chiffre et apprend seulement à poser la question en début d'analyse d'un dossier réel, avant même l'examen du fond.

L'essentiel
La réparation civile obéit au principe de la réparation intégrale : tout le dommage, rien que le dommage — ni perte ni profit pour la victime. Elle se fait en nature si possible, sinon par équivalent monétaire, évaluée poste par poste au jour du jugement, sans barème officiel pour le préjudice moral. La transaction permet de la régler amiablement.

Exemple — Évaluation poste par poste d'un atelier de couture inondé (dossier fictif)

```
DOSSIER D'EXERCICE N° 5 — TOUT EST FICTIF
L'atelier de couture fictif de Mme S. est
inondé à la suite d'une fuite imputable
à un tiers. Évaluation par postes, à
partir de devis et de données d'exercice.

POSTES PATRIMONIAUX
- Remplacement d'une machine à coudre
industrielle détruite (devis) 450 000
- Tissus et fournitures détrempés
(inventaire contradictoire) 180 000
- Perte d'exploitation : 4 jours de
fermeture, marge journalière
d'exercice de 30 000
4 x 30 000 = 120 000
- Frais de nettoyage et de remise
en état des locaux (facture) 60 000
TOTAL PATRIMONIAL 810 000

POSTE MORAL
Gêne, inquiétude et désorganisation
subies par l'exploitante : poste réel
mais non chiffrable par devis ; il
s'apprécie séparément, avec mesure,
sans barème officiel, et ne figure
donc pas dans le total ci-dessus.

CONTRÔLE : 450 000 + 180 000 + 120 000
+ 60 000 = 810 000. Chaque poste est
adossé à une pièce justificative.
```

À retenir

• Réparation intégrale : tout le dommage, rien que le dommage — replacer la victime sans perte ni profit, en nature si possible, sinon en argent.

• Évaluation poste par poste, au jour du jugement ; le préjudice moral s'apprécie avec mesure et sans barème officiel.

• L'action en réparation est soumise à des délais fixés par les textes en vigueur : vérifier cette question avant tout examen du fond.

Exercice

Dans un dossier fictif, le préjudice patrimonial total d'une vendeuse est arrêté à 560 000, données d'exercice. Il est cependant établi que la vendeuse a contribué à son propre dommage pour un quart, par une imprudence caractérisée. Calcule la somme que le responsable devra effectivement supporter si le juge retient ce partage, et explique le raisonnement en le rattachant au principe de la réparation intégrale et aux causes d'exonération de la leçon 6.

✔ Corrigé

Le fait de la victime, lorsqu'il ne présente pas les caractères de la force majeure, produit une exonération partielle du responsable : la réparation est réduite dans la proportion du rôle de la victime dans la réalisation de son propre dommage. Ici, la part de la victime est d'un quart : le responsable supporte donc les trois quarts restants du préjudice. Calcul d'exercice : 560 000 x 3/4 = 420 000. Le responsable devra 420 000, et 140 000 resteront à la charge de la vendeuse. Ce résultat ne contredit pas le principe de la réparation intégrale : celui-ci commande de réparer tout le dommage imputable au responsable, et seulement celui-là ; la fraction du dommage dont la victime est elle-même la cause ne peut pas être mise à la charge d'autrui sans transformer la réparation en enrichissement. Le partage suppose toutefois que la contribution de la victime soit établie et fautive, et sa proportion reste une question d'appréciation du juge, non un tarif. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur applicables au Mali et un professionnel du droit.

Leçon 8 — L'assurance de responsabilité : présentation

La responsabilité civile resterait souvent lettre morte sans l'assurance : l'auteur d'un dommage est fréquemment insolvable, et la réparation suppose un débiteur capable de payer. L'assurance de responsabilité fonctionne par mutualisation : de nombreux assurés versent des primes à un assureur, qui constitue ainsi la masse permettant d'indemniser les victimes des sinistres réalisés. Sa fonction sociale est décisive : elle transforme un risque individuel ruineux en une charge répartie, et garantit à la victime une indemnisation effective. C'est aussi elle qui explique la place prise par les assureurs dans le règlement concret des dossiers de responsabilité, par voie de transaction le plus souvent.

Le mécanisme se lit dans le contrat d'assurance, dont il faut savoir décortiquer les rubriques. La garantie définit les risques couverts — par exemple la responsabilité civile professionnelle de l'artisan. La prime est le prix payé par l'assuré. Le plafond de garantie fixe la somme maximale que l'assureur versera pour un sinistre. La franchise est la part du sinistre qui reste, dans tous les cas, à la charge de l'assuré : elle maintient son intérêt à la prudence. Les exclusions écartent certains risques du contrat — faits intentionnels de l'assuré, activités non déclarées, par exemple. Lorsqu'un sinistre survient, l'assuré le déclare à son assureur, qui instruit le dossier et indemnise la victime dans les limites du contrat. Enfin, la subrogation permet à l'assureur qui a payé à la place d'un responsable d'exercer, à hauteur de son paiement, les recours existants ; elle joue aussi lorsqu'un assureur de la victime a indemnisé celle-ci et se retourne contre le véritable responsable.

Pour certains risques, les textes peuvent imposer une obligation d'assurance afin de protéger les tiers : l'assurance de responsabilité devient alors une institution de protection des victimes, et non un simple produit commercial. La victime dispose en outre, dans de nombreux systèmes, d'une action directe contre l'assureur du responsable, qui lui évite de dépendre de la solvabilité de ce dernier — mécanisme qu'il convient de vérifier dans les textes applicables avant de l'invoquer. Deux limites doivent être dites avec netteté : l'assurance ne supprime pas la responsabilité, elle en finance la réparation — le responsable conserve à sa charge la franchise et tout ce qui excède le plafond ou tombe sous une exclusion ; et l'assureur peut opposer certaines déchéances à son assuré défaillant, sans que la victime ait à supporter l'insolvabilité ainsi créée, selon des mécanismes de protection qu'il faut également vérifier dans les textes en vigueur.

L'essentiel
L'assurance de responsabilité mutualise le risque : les primes des assurés financent l'indemnisation des victimes. Il faut en lire les rubriques — garantie, prime, plafond, franchise, exclusions — et connaître la subrogation de l'assureur qui a payé. Elle finance la réparation sans supprimer la responsabilité : franchise et dépassements restent à la charge du responsable.

Exemple — Lecture ligne à ligne d'une fiche d'assurance fictive (dossier n° 1)

```
FICHE D'ASSURANCE D'EXERCICE — FICTIVE
Assuré : M. T., artisan plombier
(voir dossier n° 1 : dégât des eaux).
Contrat fictif « responsabilité civile
professionnelle ».

LECTURE DE LA FICHE
- Garantie : dommages causés aux tiers
dans l'activité de plomberie déclarée.
- Plafond de garantie par sinistre :
5 000 000 (donnée d'exercice).
- Franchise par sinistre : 50 000
(donnée d'exercice), restant toujours
à la charge de l'assuré.
- Exclusions (exemples) : dommage
intentionnel de l'assuré ; travaux
non déclarés au contrat.

APPLICATION AU SINISTRE (DOSSIER N° 1)
- Préjudice de Mme K. (leçon 2) : 695 000
- Franchise à la charge de M. T. : 50 000
- Indemnité versée par l'assureur :
695 000 - 50 000 = 645 000
- Contrôle du plafond : 645 000 reste
inférieur à 5 000 000 : plafond non
atteint, la garantie joue en plein.

APRÈS PAIEMENT : l'assureur n'a payé
que la dette de son propre assuré ; si
un tiers était coresponsable, la
subrogation lui ouvrirait un recours
à hauteur de son paiement (645 000).
```

À retenir

- Mutualisation : les primes des assurés financent l'indemnisation des victimes ; l'assurance garantit l'effectivité de la réparation.
- Les rubriques à lire dans tout contrat : garantie, prime, plafond, franchise — part toujours à la charge de l'assuré — et exclusions.
- Subrogation : l'assureur qui a payé exerce, à hauteur de son paiement, les recours contre les autres responsables éventuels.

Exercice

Un commerçant fictif, assuré en responsabilité civile, cause à un voisin un dommage évalué à 300 000, données d'exercice. Son contrat fictif prévoit une franchise de 25 000 et un plafond de garantie de 200 000 par sinistre. Calcule l'indemnité que versera l'assureur et la somme qui restera à la charge du commerçant. Explique, en une phrase chacun, le rôle de la franchise et celui du plafond dans ce résultat.

✔ Corrigé
On applique d'abord la franchise : le dommage garanti s'établit à 300 000 - 25 000 = 275 000. On applique ensuite le plafond de garantie : l'assureur ne peut pas verser plus de 200 000 par sinistre, alors que la dette garantie est de 275 000 ; son indemnité est donc plafonnée à 200 000. L'assureur versera 200 000. Le reste à la charge du commerçant est de 300 000 - 200 000 = 100 000, qui se compose de la franchise (25 000) et du dépassement du plafond (75 000). La franchise joue un rôle de responsabilisation : une part du sinistre reste toujours à la charge de l'assuré, ce qui maintient son intérêt à la prudence. Le plafond joue un rôle de limitation du risque de l'assureur : il borne l'engagement maximal de la mutualisation pour un sinistre, et rappelle à l'assuré l'intérêt de choisir une garantie à la hauteur de ses risques réels. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur applicables au Mali et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Cas pratique complet — La devanture enfoncée et ses trois régimes

Une entreprise fictive de messagerie, « Sahel Express », emploie un chauffeur-livreur, M. B. Un matin, celui-ci stationne le véhicule de l'entreprise, chargé de colis, dans une rue en légère pente devant la boutique de Mme F. Il descend sans serrer le frein de stationnement. Le véhicule recule lentement, enfonce la devanture de la boutique et endommage la vitrine ainsi que des marchandises exposées. Mme F. établit, par devis d'exercice, 200 000 de réparations de devanture et de vitrine et 120 000 de marchandises abîmées. Aucune personne n'est atteinte. Travail à faire : Mme F. veut être indemnisée. Identifie tous les fondements de responsabilité mobilisables — faute personnelle, fait des choses, fait d'autrui — en vérifiant pour chacun ses conditions sur ces faits ; désigne le ou les débiteurs de la réparation ; calcule le préjudice matériel d'exercice ; et indique ce que chaque défendeur pourrait éventuellement opposer.

✔ Corrigé du TD 1
Premier fondement : la faute personnelle de M. B. Le conducteur raisonnablement prudent, stationnant sur une pente, serre le frein de stationnement ; l'omission de ce geste élémentaire, alors que le risque était prévisible, caractérise une négligence. Deuxième fondement : le fait des choses. Le véhicule est une chose qui a joué un rôle actif — il s'est mis en mouvement et a percuté la devanture ; son gardien, qui en a l'usage, la direction et le contrôle pour le service, est l'entreprise, et non le salarié qui l'utilise sous les ordres de son employeur. Troisième fondement : le fait d'autrui. Le lien de préposition entre Sahel Express et M. B. est établi — ordres, tournées, contrôle — et le fait du préposé a été commis dans ses fonctions, pendant sa tournée de livraison. Les trois fondements convergent donc vers l'entreprise comme débitrice principale : comme commettant, et comme gardien du véhicule ; la faute du salarié fonde en outre un recours interne de l'entreprise contre lui. Le préjudice matériel d'exercice s'élève à 200 000 + 120 000 = 320 000, à justifier par les devis. Côté défenses : aucun défendeur ne peut invoquer une cause étrangère sérieuse sur ces faits — le vent ou un tiers ne sont pas en cause, et la victime n'a commis aucune faute ; l'entreprise ne peut pas davantage opposer sa propre absence de faute, car les régimes du fait des choses et du fait d'autrui sont des responsabilités sans faute prouvée de sa part. Reste la discussion interne : l'entreprise qui paie pourra examiner un recours contre M. B. selon la gravité de sa négligence. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur applicables au Mali et un professionnel du droit.

TD 2 — Fait d'autrui et fait de la victime — Les caisses du client

Une entreprise fictive de distribution envoie son livreur, M. D. (voir le dossier n° 3), livrer un client grossiste. Dans l'entrepôt du client, des caisses appartenant à celui-ci ont été empilées en équilibre instable, en plein passage, par le magasinier du client lui-même. En manœuvrant prudemment son chariot dans le passage resté libre, M. D. effleure la pile branlante, qui s'effondre : les marchandises du client sont endommagées pour 480 000, données d'exercice. Le client réclame la totalité à l'entreprise de distribution. Travail à faire : vérifie les conditions du fait d'autrui ; discute le fait de la victime et ses effets ; propose, à titre d'appréciation d'exercice, un partage de responsabilité et calcule la somme effectivement due.

✔ Corrigé du TD 2
Les conditions du fait d'autrui sont réunies : l'entreprise est le commettant de M. D., lié à elle par un lien de préposition — tournées, horaires et consignes fixés par l'employeur — et le fait du préposé, la manœuvre du chariot, a été commis pendant la livraison, donc dans ses fonctions. L'entreprise répond donc en principe du dommage. Mais le client n'est pas une victime passive : en empilant ses caisses en équilibre instable dans un passage de circulation, son magasinier a commis une imprudence qui a concouru au dommage — sans cet empilement dangereux, l'effleurement du chariot n'aurait rien renversé. Ce fait de la victime ne présente pas les caractères de la force majeure — il n'est ni extérieur au litige au sens requis, ni irrésistible pour l'entreprise — il produit donc une exonération partielle, par partage de responsabilité. À titre d'appréciation d'exercice, les deux contributions paraissent d'importance comparable : la pile instable a créé le risque, la manœuvre du chariot l'a déclenché ; un partage par moitié est défendable. La somme effectivement due est alors de 480 000 x 1/2 = 240 000, les 240 000 restants demeurant à la charge du client. Le juge resterait libre d'une autre proportion selon le poids qu'il reconnaît à chaque cause ; l'essentiel est de justifier la proportion par l'analyse des rôles respectifs, et non de l'affirmer. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur applicables au Mali et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Traiter un dossier de sinistre fictif, de la déclaration à la transaction

Tu es stagiaire dans un cabinet fictif. On te remet le dossier suivant : à la suite de travaux de plomberie réalisés par un artisan indépendant dans l'immeuble voisin, le stock d'une librairie-papeterie fictive a été endommagé par une infiltration d'eau. La libraire fournit : un devis de remise en état des rayonnages et du sol de 275 000 ; un inventaire des ouvrages détrempés de 95 000 ; et la justification d'une fermeture de 3 jours, avec une marge journalière d'exercice de 20 000. L'artisan est assuré en responsabilité civile professionnelle, avec une franchise fictive de 30 000. Travail à faire : rédige la note de dossier qu'attend l'avocat — qualification des faits générateurs possibles, vérification des caractères du dommage, évaluation poste par poste avec le total, rôle de l'assurance et montant qu'elle prendrait en charge, et proposition motivée : transaction ou action en justice ?

✔ Attendus du TP 1
Note de dossier (attendus). 1) Qualification : deux faits générateurs sont mobilisables — la faute de l'artisan, si le manquement aux règles de son art est établi (travail sur une canalisation sans précaution d'étanchéité), et le fait des choses, la canalisation étant une chose dont l'artisan avait la garde pendant les travaux ; le régime du fait d'autrui est écarté, l'artisan étant indépendant. 2) Caractères du dommage : certain (inventaire et devis), personnel à la libraire, direct (infiltration provenant des travaux voisins), légitime. 3) Évaluation : rayonnages et sol 275 000 ; ouvrages détrempés 95 000 ; perte d'exploitation 3 x 20 000 = 60 000 ; total 275 000 + 95 000 + 60 000 = 430 000, chaque poste adossé à une pièce. 4) Assurance : le contrat de l'artisan couvre sa responsabilité professionnelle ; après franchise de 30 000 restant à la charge de l'artisan, l'assureur prendrait en charge 430 000 - 30 000 = 400 000, sous réserve du plafond et des exclusions à vérifier sur le contrat réel. 5) Proposition : tenter d'abord la transaction — dossier documenté, débiteur assuré, responsabilités peu contestables sur la causalité ; la voie amiable épargne délais et frais des deux côtés. L'action en justice resterait ouverte en cas de refus ou d'offre insuffisante, après vérification des délais fixés par les textes en vigueur. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur applicables au Mali et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Classe chacune de ces situations fictives dans le régime de responsabilité adapté — faute personnelle, fait des choses, fait d'autrui — en justifiant en une phrase : (a) un commerçant laisse traîner un câble en travers de l'entrée de sa boutique ; une cliente trébuche sans gravité et son sac de marchandises est abîmé ; (b) les tuiles d'un toit dont le propriétaire est gardien glissent et endommagent la voiture stationnée d'un voisin, sans qu'aucune négligence précise soit démontrée ; (c) un apprenti garagiste, pendant son service, laisse échapper un outil qui endommage le véhicule d'un client ; (d) un cycliste distrait, regardant ailleurs, heurte et renverse un piéton chargé de paquets, qui sont détériorés.

✔ Corrigé
Situation (a) : le fait générateur est le comportement du commerçant, qui a créé et laissé subsister un danger dans un lieu ouvert au public — faute personnelle par omission de prudence ; la chose (le câble) n'agit pas seule, elle est l'instrument de la négligence. Situation (b) : aucune négligence précise n'est démontrée, mais une chose — les tuiles du toit — placée sous la garde du propriétaire a joué un rôle actif en glissant : fait des choses, responsabilité du gardien sans faute prouvée, sauf cause étrangère. Situation (c) : le fait dommageable est celui de l'apprenti, commis pendant son service sous l'autorité du garagiste : fait d'autrui, le commettant (et, selon la construction classique, la personne chargée de la surveillance de l'apprenti) répond envers le client. Situation (d) : la distraction du cycliste est un manquement personnel au devoir de prudence envers les autres usagers : faute personnelle, sans intermédiaire d'une chose gardée ni d'une autre personne. La grille de classement est toujours la même : identifier le fait générateur réel — un comportement fautif, une chose, ou le fait d'une personne dont on répond. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur applicables au Mali et un professionnel du droit.

Exercice 2

Lors d'une crue d'intensité tout à fait exceptionnelle, les eaux d'un cours d'eau fictif envahissent un quartier. Dans une maison, le dommage est aggravé par le fait que le propriétaire avait, depuis longtemps, négligé d'entretenir le muret de protection qu'il avait lui-même construit et dont la rupture a précipité l'entrée des eaux. Le préjudice total est de 1 200 000, données d'exercice, pour le contenu de la maison d'un locataire voisin atteint par la même rupture. Le propriétaire invoque la force majeure pour tout refuser. À titre d'appréciation d'exercice, le juge estime que l'événement naturel explique la moitié du dommage et le défaut d'entretien l'autre moitié. Analyse la discussion et calcule la réparation due au locataire.

✔ Corrigé
La crue exceptionnelle réunit à première vue les caractères de la force majeure : extérieure aux parties, imprévisible par son intensité, irrésistible une fois déchaînée. Mais elle n'est pas la seule cause du dommage du locataire : la rupture du muret, conséquence d'un défaut d'entretien prolongé imputable au propriétaire, a précipité et aggravé l'entrée des eaux dans la maison. La cause étrangère ne présente donc pas la plénitude requise pour exonérer totalement : elle s'est combinée avec un fait imputable au défendeur. La solution est l'exonération partielle, par partage de responsabilité. Sur la base de l'appréciation d'exercice retenue — moitié pour l'événement naturel, moitié pour le défaut d'entretien — la réparation due est de 1 200 000 x 1/2 = 600 000. Le locataire supporte donc indirectement la fraction du dommage imputable au seul événement naturel, qui ne peut être mise à la charge de personne. Le raisonnement montre la fonction exacte des critères de la force majeure : ils ne servent pas à tout refuser ou tout accorder, mais à mesurer ce qui, dans le dommage, échappe juridiquement au défendeur. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur applicables au Mali et un professionnel du droit.

Exercice 3

Un livreur indépendant fictif, qui effectue ses tournées avec son propre vélo cargo, voit celui-ci renversé par le fait fautif d'un tiers. Il établit : réparation du vélo cargo, 150 000 selon facture d'exercice ; casiers et marchandises qu'il transportait, détériorés, 45 000 ; et une impossibilité de travailler de 5 jours, son gain journalier d'exercice étant de 12 000. Travail à faire : évalue le préjudice patrimonial poste par poste, en distinguant perte subie et gain manqué, et donne le total. Indique quelle pièce justificative attendue pour chaque poste.

✔ Corrigé

La perte subie comprend les atteintes directes au patrimoine : la réparation du vélo cargo, 150 000, justifiée par la facture du réparateur ; et les casiers et marchandises détériorés, 45 000, justifiés par un inventaire ou les bordereaux de transport — soit 195 000 de pertes subies. Le gain manqué correspond aux revenus dont le livreur a été privé pendant l'immobilisation de son outil de travail : 5 jours x 12 000 = 60 000, à justifier par ses documents d'activité — carnet de tournées, relevés de gains habituels — car un gain manqué ne se présume pas, il se démontre comme vraisemblable et certain dans son principe. Le préjudice patrimonial total d'exercice est donc de 150 000 + 45 000 + 60 000 = 255 000. L'évaluation illustre la règle de la leçon 7 : poste par poste, chaque somme adossée à une pièce, et le total n'est que l'addition vérifiable de ces postes — jamais un chiffre global affirmé sans justification. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur applicables au Mali et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Quelle est la fonction première de la responsabilité civile extracontractuelle ?

   A) Punir l'auteur du dommage au nom de la société

   B) Réparer le dommage subi par la victime

   C) Enrichir la victime grâce à une somme forfaitaire

2. Un commerçant réclame le bénéfice d'un marché qu'il aurait peut-être obtenu sans le fait du défendeur. En l'état, ce dommage est…

   A) Certain, car il est chiffré

   B) Légitime mais déjà évalué

   C) Éventuel, donc en principe non réparable

3. Pour qu'il y ait faute personnelle, il faut…

   A) Un manquement à un devoir de conduite, sans intention de nuire nécessaire

   B) Une intention de nuire établie

   C) Une infraction pénale préalablement constatée

4. Le gardien d'une chose, au sens du fait des choses, est…

A) Toujours son propriétaire

B) Celui qui en a l'usage, la direction et le contrôle

C) Celui qui l'a fabriquée

5. Dans la responsabilité du fait des choses, la victime doit prouver…

A) La faute du gardien

B) L'intention du gardien

C) Le rôle actif de la chose dans le dommage

6. Le commettant répond du dommage causé par son préposé lorsque…

A) Le fait est commis en lien avec les fonctions du préposé

B) Le préposé a agi pour son compte personnel et en dehors du service

C) Le commettant a personnellement participé au dommage

7. Selon la théorie de l'équivalence des conditions, est cause du dommage…

A) Uniquement l'événement le plus proche du dommage

B) L'événement le plus grave

C) Tout événement sans lequel le dommage ne se serait pas produit

8. Le fait fautif de la victime, sans caractère de force majeure, produit en principe…

A) Une exonération totale du défendeur

B) Une exonération partielle, par partage de responsabilité

C) Une aggravation de la réparation

9. Le principe de la réparation intégrale signifie que la victime doit recevoir…

A) Tout le dommage, mais rien que le dommage

B) Le double du dommage, à titre de sanction

C) Une somme forfaitaire fixée par un barème officiel

10. Dans un contrat d'assurance de responsabilité, la franchise désigne…

A) Le plafond maximal de la garantie

B) La prime payée par l'assuré

C) La part du sinistre qui reste toujours à la charge de l'assuré

Corrigés du QCM

1. Réponse B — La responsabilité civile répare : elle compense le préjudice de la victime. Punir relève de la responsabilité pénale, et la réparation intégrale exclut tout enrichissement de la victime.

2. Réponse C — Un gain qui dépend d'aléas non démontrés est un dommage éventuel : il ne remplit pas le caractère de certitude exigé. Seule la perte d'une chance réelle et sérieuse peut, selon une discussion doctrinale, être réparée pour elle-même.

3. Réponse A — La faute civile est un manquement à un devoir de prudence ou à une règle de conduite, par action ou par omission ; la négligence suffit, l'intention de nuire n'est jamais exigée.

4. Réponse B — La garde se définit par les pouvoirs exercés sur la chose — usage, direction, contrôle — et peut appartenir à un non-propriétaire ; le préposé qui utilise la chose de son employeur sous son autorité n'en est pas le gardien.

5. Réponse C — Le régime est une responsabilité sans faute : la victime établit la chose, la garde et le rôle actif de la chose ; le gardien ne peut s'exonérer que par une cause étrangère.

6. Réponse A — Les deux conditions sont le lien de préposition — ordres et contrôle — et un fait du préposé commis en lien avec ses fonctions ; l'abus de fonctions ne décharge le commettant que sous des conditions strictes et cumulatives.

7. Réponse C — L'équivalence des conditions traite chaque condition nécessaire comme une cause à part entière ; la causalité adéquate, au contraire, ne retient que les événements normalement aptes à produire un tel dommage.

8. Réponse B — Lorsque la victime a concouru fautivement à son propre dommage sans que son fait vaille force majeure, la réparation est réduite dans la proportion de son rôle : c'est le partage de responsabilité.

9. Réponse A — Réparation intégrale : replacer la victime sans perte ni profit. Il n'y a ni dimension punitive, ni barème officiel convertissant le préjudice en somme.

10. Réponse C — La franchise maintient l'intérêt de l'assuré à la prudence : quel que soit le sinistre, cette part lui incombe ; le plafond, lui, borne le versement maximal de l'assureur.

Résumé — les notions importantes

• Fondements et fonctions : la responsabilité civile répare un dommage causé hors contrat ; faute, risque et garantie sont ses fondements discutés, et sa fonction première est de replacer la victime.

• Le dommage réparable est certain, personnel, direct et légitime ; il est matériel (perte subie et gain manqué), corporel ou moral, et se prouve par des pièces.

• La faute personnelle est un manquement au devoir de prudence, apprécié par comparaison avec la personne raisonnablement prudente, et prouvé par la victime.

• Le fait des choses engage le gardien — usage, direction, contrôle — lorsque la chose a joué un rôle actif, sans faute à prouver ; animaux et ruine du bâtiment sont les cas spéciaux classiques.

• Le fait d'autrui fait répondre les commettants pour leurs préposés dans leurs fonctions, les parents pour leurs enfants mineurs cohabitants, et les personnes chargées d'une surveillance.

• La causalité se discute entre équivalence des conditions et causalité adéquate ; force majeure, fait d'un tiers et fait de la victime exonèrent totalement ou partiellement selon leurs caractères.

• La réparation est intégrale : tout le dommage, rien que le dommage, en nature si possible sinon en argent, évaluée poste par poste au jour du jugement, sans barème officiel.

• L'assurance de responsabilité mutualise le risque et finance la réparation : garantie, plafond, franchise, exclusions et subrogation sont les mécanismes à savoir lire.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Les fondements de la responsabilité délictuelle

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Licence 2 (L2)

Un cours de présentation des fondements de la responsabilité délictuelle : faute, dommage et causalité, et les raisons pour lesquelles le droit fait peser la réparation sur l'auteur du fait. Les régimes généraux illustrés se vérifient dans les textes en vigueur applicables au Mali.

https://www.youtube.com/watch?v=J-xivk_ycRw

Leçon 2 — [Droit/DGEMC] Le dommage - Droit / DGEMC

Chaîne : Vincent Pauthier · Langue : Français · Niveau : Licence (L1-L2)

Une présentation claire et progressive du dommage : ses conditions de réparation — certain, direct, légitime — et ses grandes catégories, qui sert de socle à la leçon 2. Les régimes généraux illustrés se vérifient dans les textes en vigueur applicables au Mali.

https://www.youtube.com/watch?v=z5ZbWACA4Rk

Leçon 3 — Comprendre La Responsabilité Contractuelle & La Responsabilité Délictuelle.

Chaîne : Étudiant En Droit · Langue : Français · Niveau : Licence 2 (L2)

Une vidéo de distinction entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle, centrée sur le rôle de la faute, du dommage et du lien de causalité : utile pour situer la faute personnelle de la leçon 3. Les régimes généraux illustrés se vérifient dans les textes en vigueur applicables au Mali.

https://www.youtube.com/watch?v=5-kYqoFhwMM

Leçon 4 — L2 équipe 1 - La responsabilité du fait des choses

Chaîne : Major Droit · Langue : Français · Niveau : Licence 2 (L2)

Un cours de niveau Licence 2 consacré à la responsabilité du fait des choses : construction du régime général, conditions tenant à la chose et à sa garde, et régime de la responsabilité du gardien. Les régimes généraux illustrés se vérifient dans les textes en vigueur applicables au Mali.

https://www.youtube.com/watch?v=QcPokh1rCFQ

Leçon 6 — Le lien de causalité

Chaîne : École de droit en bande organisée · Langue : Français · Niveau : Licence 2 (L2)

Une explication méthodique du lien de causalité, avec la distinction entre la théorie de l'équivalence des conditions et celle de la causalité adéquate au cœur de la leçon 6. Les régimes généraux illustrés se vérifient dans les textes en vigueur applicables au Mali.

https://www.youtube.com/watch?v=eclZA5sOR3E

Sources et références

• Textes en vigueur applicables au Mali en matière d'obligations et de responsabilité civile, à consulter dans leur version à jour au Journal officiel de la République du Mali et auprès des juridictions compétentes.

• Les grands manuels universitaires de droit des obligations et de responsabilité civile de la tradition civiliste, dans leurs éditions récentes disponibles en bibliothèque universitaire (parties consacrées à la responsabilité extracontractuelle).

• La doctrine classique des fondements de la responsabilité, présentée dans les manuels : la théorie du risque — l'idée que celui qui crée un risque ou en tire profit doit en supporter les conséquences — et la théorie de la garantie — l'idée d'un droit de chacun à la sécurité de sa personne et de ses biens, défendue notamment par Boris Starck.

• Les revues et chroniques universitaires de droit civil et de responsabilité civile, à consulter en bibliothèque pour suivre les discussions doctrinales sur la faute objective, la perte de chance et le préjudice écologique.

• Le cours DRO-L2-01 « Droit des obligations I — Théorie générale du contrat » de cette bibliothèque, prérequis pour la distinction entre responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !